وقضاء حجة وعمرة) اى لانه فى معنى فائت الحج (وكل من لزمه رفض العمرة فعليه دم وقضاء عمرة) لاغير لانه فى معنى فاسد العمرة (وكل من لزمه الرفض) أى للجمع بين الاحرامين (ولم يرفض) أى أحدهما (فعليه دم الجمع) ثم عدم الرفض انما يتصور اذا جمع بين حجة وعمرة أو بين الحجتين بعد الوقوف أو بين العمرتين قبل السعى لاحدهما وهذا معنى قوله (وكل من عليه الرفض) أى رفض حجة أو عمرة (يحتاج الى نية الرفض) أى ليرتفض (الا من جمع) بين الحجتين قبل فوات وقت الوقوف أو بين العمرتين قبل السعى للاولى ففى هاتين الصورتين) أى من الجمعين (ترتفض احداهما من غير نية رفض لكن اما بالسير الى مكة أو الشروع فى اعمال احداهما كما مر) أى من الخلاف فى الحالتين (وكل من جمع بين الاحرامين) أى المختلفين أو المتفقين (فجنى قبل الرفض فعليه مثلاما على المفرد) أى من الجزاء فى تلك الجناية كالقارن (وبعد الرفض) أى رفض مايجب عليه رفضه (فعليه جزاء واحد) أى كالمتمتع وبقى من الكليات ان كل دم يجب بسبب الجمع أو الرفض فهو دم جبر وكفارة فلا يقوم الصوم مقامه وان كان معسرا ولا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يطعمه غنيا بخلاف دم الشكر ثم اعلم ان من جمع بين الحجتين أو العمرتين أو حجة وعمرة ولزمه رفض احداهما فرفضهما فعليه دم للرفض وهل يلزمه دم آخر للجمع أم لا فالمذكور فى عامة الكتب ان دم الجمع انما يلزمه فيما اذا لم يرفض احداهما اما اذا رفضها فلم يذكر فيها الا دم الرفض بل المفهوم منها تصريحا وتلويحا عدم لزوم دم الجمع ووقع فى البحر انه اذا جمع بين الحجتين أو العمرتين ثم ارتفض احداهما لزمه دم الرفض ودم آخر للجمع بين احرامى العمرة وفى وجوب الدم بسبب الجمع بين احرامى الجمع روايتان اصحهما الوجوب انتهى وتبعه أبو النجا فى منسكه فقال فيما اذا جمع بين الحجتين أو العمرتين يلزمه رفض احداهما ودمان للرفض والجمع

﴿ باب فى نسخ احرام الحج والعمرة ﴾

أى الى غيرهما (لايجوز ولا يصح) تأكيد وبيان (فسخ احرام الحج الى العمرة عند الثلاثة) اى عندنا وعند مالك والشافعى (خلافا لاحمد) حيث ذهب الى ظاهر الحديث حيث قال سراقة ألعامنا هذا أم لابد قال لأبد وغيره ذهبوا الى انه كان ذلك من خاصة تلك السنة لان المقصود منه كان صرفهم عن سنن الجاهلية وتمكين جواز العمرة فى اشهر الحج فى نفوسهم حيث كانوا يقولون ان العمرة فى أشهر الحج من افجر الفجور ويدل عليه ماروى عن بلال بن الحرث انه قال قلت يارسول الله فسخ الحج لنا خاصة اولمن بعدنا قال لكم خاصة والجواب عن الحديث الاول ان المشار اليه بهذا هو الاتيان بالعمرة فى اشهر الحج لا فسخ الحج بالعمرة (وهو ان يفسخ نية الحج بعدما احرم به ويقطع أفعاله ويجعل احرامه وأفعاله للعمرة وكذا لايجوز فسخ العمرة بجعلها حجا عند الثلاثة) أى من الائمة (أو الاربعة) أى جميعهم بناء على ان المسئلة فيها روايتان عن الامام أحمد والله أعلم

﴿ باب الجنايات ﴾

أى ارتكاب المحظورات الشاملة للمفسدات وترك الواجبات (المحرم اذا جنى عمدا بلا عذر يجب عليه الجزاء) أى جزاء فعله وهو الكفارة (والاثم) اى وتدارك اثمه هو التوبة عن المعصية (وان جنى بغير عمد) اى بخطأ أو نسيان او كره او جهل فيما لم يجب عليه علمه (أو بعذر فعليه الجزاء دون الاثم) فالصواب أن يقول فلابد من الجزاء على كل حال والتوبة فى بعض الافعال (ولابد

وسلمنى فيما بينى وبين لقائك حتى تبلغنى الدرجة التى فيها مرافقة أنبيائك واسقنى من حوضهم مشربا رويا لاأظمأ بعده أبدا واحشرنى فى زمرتهم وصل على محمد وعلى آل محمد واكفنى شر ماأحذر وشر مالا أحذر ولا تكلنى الى أحد سواك وبارك لى فيما رزقتنى ياسيدى ومولاى (اللهم) انقطع الرجاء الا منك فى هذا اليوم تطول على فيه بالرحمة والمغفرة (اللهم) رب هذه الامكنة الشريفة ورب كل حرم ومشعر عظمت قدره وشرفته بالبيت الحرام والركن والمقام صل على محمد وعلى آل محمد وانجح لى كل حاجة مما فيه صلاح دينى ودنياى